Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Olinda

AV PAN NORDESTINA, S/N, KM 4, Vila Popular, OLINDA - PE - CEP: 53010-210 - F:(81) 31819056

Processo nº 0071550-92.2022.8.17.2990

Procedimento Comum com Pedido de Tutela de Urgência (Direito à Saúde)

Requerente: **LUCIVANIA DOS SANTOS PIMENTEL**

Requerido: IRH-PE/SASSEPE

SENTENÇA

Vistos os autos em sentença.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. COBERTURA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGATIVA EM CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO SASSEPE.

LUCIVANIA DOS SANTOS PIMENTEL, parte devidamente qualificada nos presentes autos, através da Defensoria Pública, promoveu a presente Ação de Obrigação de Fazer pelo Procedimento Comum c/c Pedido de Tutela de Urgência em face do SASSEPE, através do **IRH-PE- INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO**, com fundamento no art. 196 e ss, da CRFB/88, buscando determinação, em sede de tutela de urgência, para determinar que a ré forneça o medicamento denominado de **SPRAVATO SPRAY NASAL**, conforme receituário e laudo médico anexados aos autos.

Conforme documentação constante com a inicial **(id. 111881581),** a demandante é usuária do **SASSEPE - Serviços de Assistência à Saúde aos Servidores Públicos Estaduais**, administrado pelo IRH-PE.

Consta na inicial que "A Demandante, se encontra com sintomas depressivos, que de acordo com o parecer clínico constitui uma urgência psiquiátrica. No referido documento lhe fora prescrito, na data de 20/04/2022, com urgência, por médico credenciado à rede pública de

saúde, que a paciente, aqui Autora, passasse a tomar, continuamente, o medicamento SPRAVATO SPRAY NASAL", conforme laudo médico subscrito pelo médico psiquiatra Dr. Carlos Gustavo Arribas, CRM 15.784 RQE 3599.

Diante do não fornecimento do medicamento requerido, veio a autora buscar o seu direito através da via judicial.

Juntou os documentos necessários à propositura da ação.

Acostou aos autos laudo médicos (id.111883034/ 111883035), receituário e relatórios de terapia ocupacional.

O IRH-PE negou o fornecimento do medicamento pleiteado (id. 111883033, sob o argumento de que não há cobertura contratual, não fazendo o fármaco parte do rol de serviços do SASSEPE.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art.300 do CPC, para determinar ao IRH-PE que forneça o medicamento em questão, o que foi indeferido por este juízo, e, **concedido em tutela recursal pela 1ª Câmara de Direito Público, em sede de recurso de Agravo de Instrumento de nº 0020996-68.2022.8.17.9000 (id. 119597764** e anexos).

Contestação apresentada pelo INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO – IRH (id. 119615393), aduzindo em preliminar a impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que "nas ações envolvendo o direito à saúde, o que se busca não são prestações pecuniárias específicas, mas a obtenção de prestação do Estado destinada à manutenção da saúde, traduzindo-se em verdadeira obrigação de fazer, sem conteúdo econômico". "Desse modo, diante de todo o exposto, mormente considerando as peculiaridades das pretensões da área da saúde pública", diz a autarquia demandada que "resta evidente a necessidade de se reconhecer a existência de conteúdo econômico inestimável, estabelecendo-se como valor da causa, v.g, a quantia simbólica R$ 1.000,00 (mil reais)".

No mérito, alega, em síntese, que o **SASSEPE é um sistema de saúde de adesão voluntária,** não compulsória e não tributária, de regime estatutário, decorrente de lei e natureza pública, vez que gerido pela autarquia IRH/PE, não se aplicando o regime privado da chamada Lei de Planos de Saúde, além da **falta de cobertura pelo plano de saúdo** do procedimento pretendido pela parte autora, requerendo, portanto, **a improcedência da ação**.

Diz, ainda, o IRH/PE que "Consoante o Decreto Estadual nº 23.137, de 21 de março de 2001, que aprova o Regulamento do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco - SASSEPE, de que trata a LC estadual n°. 30, de 02 de janeiro de 2001, cabe ao CONDASPE (Conselho Deliberativo do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco) a atribuição de definir a cobertura da assistência à saúde a ser prestada pelo SASSEPE a seus beneficiários, podendo limitá-la ou ampliá-la, a qualquer tempo, sempre com base em estudo atuarial e de impacto financeiro".

Quanto aos danos morais pleiteados pela autora, diz a demandado que "De logo, verifica-se que a atitude do demandado, do tipo plenamente vinculada, não poderia nunca configurar-se ato ilícito, apto a ensejar a reparação civil, na forma dos arts. 186 a 188 do Código Civil" e que "Ainda que se pudesse falar em ato ilícito no caso concreto dos autos, e isto já se viu não ser possível, o fato é que para o dano moral ser indenizável deve haver uma mínima comprovação por parte do autor, por meio idôneo, não bastando a mera descrição por parte do demandante".

Por petição de id. 121877528 e 122654277, o IRH-PE junta comprovação do cumprimento da tutela recursal deferida, com o pagamento ao Real Hospital Português do valor de R$ 147.000,00 para a realização do tratamento médico da autora.

Réplica apresentada (id. 124151395), refutando a preliminar de inexistência do direito da autora, ratificando os argumentos da inicial, e, requerendo a procedência da demanda.

Fim das provas. Encerrada a instrução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Tudo bem visto, examinado e relatado, passo a decidir.

Gratuidade da justiça deferida.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

Requer a demandada, IRH-PE, a correção do valor da causa, sob o argumento que "resta evidente a necessidade de se reconhecer a existência de conteúdo econômico inestimável, estabelecendo-se como valor da causa, v.g, a quantia simbólica R$ 1.000,00 (mil reais)".

Nas causas em que se discute direito à obtenção de medicamentos e/ou insumos, cujo objeto é a tutela da vida do paciente, inquestionável o caráter inestimável do proveito econômico e, portanto, possível a fixação dos honorários com base no princípio da

equidade[1].

Entretanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, a obrigação de fazer que determina **o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida**, por meio do valor da **cobertura indevidamente negada.** Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85 , § 2º, do CPC/2015 . Incidência da Súmula 83 /STJ" (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1º/10/2021).

Nos termos do art. 291 do NCPC, a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O art. 292 do NCPC indica as regras específicas para o cálculo do valor da causa, indicando, nos casos ali expressos, um critério legal para a atribuição do valor da causa[2].

Não sendo hipótese de aplicação do critério legal, o valor da causa será aquele referente à vantagem econômica que se busca com a demanda judicial.

No presente caso, houve negativa do SASSEPE em cobrir o tratamento de saúde da autora, economicamente aferível, conforme consta no **orçamento juntado aos autos (id. 111883040), no valor de R$ 147.000,00**, além de que, há cumulação de pedidos, ou seja, o fornecimento do medicamento pleiteado com danos morais no valor de **R$ 10.000,00**, sendo indicado pela autora o valor da soma dos pedidos, no importe de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais).

Desta forma, correto o valor estimado e atribuído pela autora à causa, não sendo o caso de aplicação do art.292, §3º, do NCPC, posto que o valor da causa corresponde ao proveito econômico perseguido pela autora.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, visto que o acervo documental juntado aos autos já possui suficientes elementos fático-probatórios a instruir o entendimento.

MÉRITO

Trata-se de ação comum, proposta por LUCIVANIA DOS SANTOS PIMENTEL, em face do IRH/PE (SASSEPE), com pedido de antecipação da tutela, com fundamento no art. 196 e ss, da CRFB/88, buscando determinação para que o requerido, **IRH-PE/SASSEPE**, seja compelido a disponibilizar medicamento denominado **SPRAVATO SPRAY NASAL**", conforme laudo médico subscrito pelo médico psiquiatra Dr. Carlos Gustavo Arribas, CRM 15.784 RQE 3599 (id.111883034/ 111883035).

Contesta o demandado [**id. 44201852],** alegando, em síntese, a inexistência do direito pleiteado, a falta de cobertura do plano SASSEPE em realizar o procedimento requerido, fornecimento do medicamento **SPRAVATO SPRAY NASAL**, além da falta de recursos financeiros para arcar com o tratamento. E improcedência do pedido relativo aos danos morais pleiteados.

Registro, inicialmente, que o **SASSEPE é dotado de caráter híbrido (público/privado),** pois apesar de sua **natureza pública por ter sido criado por meio de lei**, por outro lado deve estar submetido às mesmas regras previstas para os **planos de saúde particulares**, hipótese que também lhe confere a **natureza privada[3].**

No mais, o direito à saúde é um dos direitos sociais arrolados no caput do art. 6º da Constituição Federal de 1988, sendo, portanto, um direito constitucional de todos e dever do Estado, no sentido amplo de Poder Público.

Sua aplicação tem eficácia imediata e direta, dispensando a *interpositio legislatoris*, pois, na verdade, o que está em questão é o direito à vida, à sobrevivência do ser, e esse direito é superior a todos.

É induvidoso que a saúde é direito fundamental do ser humano e que compete ao Estado, nos termos do mandamento Constitucional (arts. 196 e 198), prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, assegurando, notadamente aos mais carentes, livre acesso à medicação necessária ao rechaço de suas doenças.

A Constituição Brasileira tutelou esse bem por meio de previsão expressa nos artigos 196 a 200, dos quais destaco as redações aplicáveis ao presente caso:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, **garantido mediante políticas sociais e econômicas** que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
> Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)
> II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;"

De fato a **negativa de cobertura** de disponibilizar o tratamento adequado ao grave quadro de saúde que abate o beneficiário do plano, ainda que expressamente excluída do contrato de assistência à saúde é **clausula abusiva,** além de que é dever do ente estatal fornecer o

medicamento, ainda que não constante em listas oficiais e nesse sentido o egrégio TJPE editou a **súmula de nº 18,** o qual pode ser **aplicada por analogia**, assim transcrita:

> **Súmula 018 (TJPE)**
>
> -
>
> Enunciado. É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, **ainda que não previsto em lista oficial** [4]

A **obrigatoriedade do SASSEPE em fornecer** o **exame/tratamento** de saúde requerido **não se lastreia apenas** no **dever que tem o Estado** de promover a assistência médica aos indivíduos, mas decorre também do **contrato assinado entre as partes**, que, naquela ocasião, esperava, na condição de consumidor, que as **eventuais demandas suas fossem plenamente atendidas pelo plano de saúde contratado**, sendo agora frustrado por conduta unilateral do **Conselho Deliberativo – CONDASPE** - que **elegeu os procedimentos acobertados** pelo referido plano.

A **jurisprudência do TJPE[5]** aponta no sentido de que compete ao médico definir o tratamento mais adequado ao paciente, posto que a ele cabe avaliar as condições de recuperação individualmente, incumbindo ao gestor do plano de saúde organizar a equação econômico-financeira, de forma a atingir o equilíbrio, diminuindo custos e agregando receita, não sendo razoável restringir sua atividade fim, ao limitar procedimentos terapêuticos e excluir tratamentos de saúde.

DANOS MORAIS.

Alega a autora que "o ato ilícito cometido pela Autarquia Requerida e o seu decorrente dever de indenizar materializam-se através da conduta omissiva em autorizar a aquisição do medicamento necessário ao tratamento da Demandante" e que "No que tange ao nexo entre a conduta negligente e o dano sofrido, requisito Indispensável, informador de toda a teoria da responsabilidade, valham as lições de Sílvio Rodrigues: "Para que surja a obrigação de reparar, mister se faz a prova de existência de uma relação de causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente e o dano experimentado pela vítima".

Razão pela qual a parte autora requer a condenação do demandado **ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00"**.

Os **danos morais** pleiteados, no presente caso, entendo que **prevalecem**.

Não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

No presente caso, é a hipótese da aplicação da **Súmula 35** do nosso Egrégio **TJPE**, que orienta da seguinte forma: "***A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral***".

Assim, com relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, verifica-se que a conduta do réu, no caso em exame, foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico do paciente e, portanto, não pode se equiparar a meros dissabores atinentes ao cotidiano das relações interpessoais (Súmula 35 do TJPE)[6], tratando-se, na espécie, de **danos morais *in re ipsa***.

Quanto ao valor da indenização, verifica-se que, em casos idênticos ao dos autos, o Egrégio TPPE, vem entendendo como **razoável e proporcional a fixação do montante indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, dado o presumível abalo psicológico suportado pelo demandante diante da possibilidade de vir a óbito em razão da negativa do Poder Público em lhe assegurar, a tempo, o tratamento médico requisitado ***(TJPE - AP nº 0446137-6, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Rafael Machado da Cunha Cavalcanti***).

DISPOSITIVO.

Isso posto, e pelo mais que dos autos consta, **JULGO, por sentença**, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, **PROCEDENTE, o pedido contido na inicial**, **RESOLVENDO O MÉRITO,** com fulcro nos art.487, inciso I, do CPC, da seguinte forma:

1) Declaro obrigação de fazer em face do demandado, o plano de saúde **SASSEPE**, administrado pelo **IRH-PE**, consistente em **fornecer o medicamento denominado de SPRAVATO SPRAY NASAL,** conforme laudo médico subscrito pelo médico psiquiatra Dr. Carlos Gustavo Arribas, CRM 15.784 RQE 3599 (id.111883034/ 111883035);

2) **Condeno o IRH-PE** ao pagamento à autora, a título de **danos morais** *in re ipsa*, no valor de **R$ 5.000,00** (cinco mil reais).

<u>Defiro a tutela de urgência antecipada</u>, requerida na inicial, com fulcro no art.300 e seguintes do NCPC, **determinando que o IRH-PE forneça à autora o medicamento pleiteado na inicial, denominado SPRAVATO SPRAY NASAL, mediante o** laudo médico psiquiátrico.

Em face da sucumbência do IRH-PE, e, observando-se o critério equitativo no arbitramento, condeno o demandado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no percentual de **20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa**, nos termos do inciso I, do §3º do artigo 85, do NCPC, em observância ao **Tema Repetitivo nº 1076 do STJ.**

Sem custas, face ao instituto da confusão (art.381, do CC/2002).

Sentença sujeita NÃO sujeita reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do CPC.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, e, adotadas as providências de estilo, remetam-se os autos ao arquivo.

Olinda, data conforme registro eletrônico.

Eliane Ferraz Guimarães Novaes

Juíza de Direito

---

[1] (TJ-SP - AC: 10151790820208260114 SP 1015179-08.2020.8.26.0114, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 10/12/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2020).

[2] (TJ-DF 07150474020198070000 DF 0715047-40.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[3] APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 0000386-55.2019.8.17.2640, Rel. EVIO MARQUES DA SILVA, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva, julgado em 11/12/2019, DJe.

[4] **Súmula 18. TJPE.** Publicado no Diário do Poder Judiciário nº 88, datado de 15.05.2007. pp. 2 e 3.

[5] **TJPE**. Remessa Necessária Cível 529631-70002088-72.2014.8.17.0001, Rel. Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto, **2ª Câmara de Direito Público**, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019.

[6] (TJ-PE - APL: 4962009 PE, Relator: Rafael Machado da Cunha Cavalcanti, Data de Julgamento: 21/09/2018, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/10/2018)

Assinado eletronicamente por: ELIANE FERRAZ GUIMARAES NOVAES
12/04/2023 10:36:14
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 130093375

23041210361426800000127096734

IMPRIMIR GERAR PDF